

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3461/2533	นาง ยุ พา พิง พิพัฒน์	โจทก์
	นาย วรรณะ เอ็ง ประเสริฐ	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาง จารึก เอง ประเสริฐ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 183

คู่ความทำกันให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเพียงข้อเดียวโดยไม่สืบพยานว่าจำเลยมีสิทธิจะไม่ขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายเพราะไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยร่วมหรือไม่โดยคู่ความแถลงรับกันว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2524 จำเลยจดทะเบียนสมรสกับจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 อันถือได้ว่าคู่ความสละประเด็นข้ออื่นในคดีแล้ว การที่จำเลยและจำเลยร่วมยกข้อโต้แย้งว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันมาในฐานะหุ้นส่วน จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วยนั้น เป็นการตั้งประเด็นใหม่อีกหาอาจกระทำไม่ได้ ข้อโต้แย้งของจำเลยและจำเลยร่วมดังกล่าวอยู่นอกคำทำศาลไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอบังคับให้จำเลยโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 7594 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 16 เศษ 6.5/10 ตารางวา และบ้านเลขที่ 926/182ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินโฉนดดังกล่าวแก่โจทก์ โดย

โจทก์จะชำระราคาที่ค้าง 240,000 บาทแก่จำเลย หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยตกลงขายบ้านเลขที่ 926/182 พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 7594 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 11 ตารางวา แก่โจทก์มิใช่เนื้อที่ 16 เศษ 6.5/10 ตารางวา ตามที่โจทก์ฟ้อง จำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาเพราะได้ไปที่สำนักงานที่ดินเพื่อโอนกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ตามนัดหากโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาที่จะให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้จำนวน 16 เศษ 6.5/10 ตารางวา เกินกว่าจำนวนที่ตกลงกับจำเลยและที่จำเลยมีกรรมสิทธิ์อยู่โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยจึงบอกเลิกสัญญาต่อโจทก์ ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอมตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 1 มิใช่ลายมือชื่อสามีโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

ในระหว่างพิจารณา นาง จารึก เอ็งประเสริฐ ร้องสอดเข้ามาว่าเป็นภริยาจำเลย ทรัพย์สินที่โจทก์ฟ้องผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของร่วมกับจำเลย จำเลยไม่มีสิทธิขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องสอดผู้ร้องสอดให้ทนายความมีหนังสือบอกล้างสัญญาดังกล่าวต่อโจทก์แล้วสัญญาจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นจำเลยร่วม เพื่อดำรงสิทธิของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นางจารึก เข้าเป็นจำเลยร่วมได้

ระหว่างสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงรับกันว่า โจทก์มิได้ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โจทก์ยอมซื้อที่ดินจำนวน 11 ตารางวา ตามสิทธิของจำเลยจำเลยได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน มาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2524 จำเลยจดทะเบียนสมรสกับจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 เหตุที่จำเลยไม่ยอมขายที่ดินและบ้านให้โจทก์ เพราะจำเลยร่วมไม่ได้ให้ความยินยอมและบอกล้างสัญญานั้นแล้ว และคู่ความทำกันให้ศาลวินิจฉัยข้อ

กฎหมายเพียงข้อเดียวโดยไม่สืบพยานว่า จำเลยมีสิทธิจะไม่ขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายเพราะไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยร่วมหรือไม่

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ที่ดินที่จำเลยจะขายเป็นสินส่วนตัวจำเลยจึงมีอำนาจขายได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากจำเลยร่วมพิพากษาให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 7594 ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 11 ตารางวาพร้อมบ้านเลขที่ 926/182 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ให้ โจทก์ชำระเงินที่ชำระไม่ครบตามส่วน ถ้าจำเลยไม่ยอมปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยและจำเลยร่วมฎีกาว่าจำเลยและจำเลยร่วมอยู่กินฉันสามีภรรยามาก่อนที่จำเลยได้รับโอนที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันมาในฐานะหุ้นส่วน จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วย ยังฟังไม่ยุติและมีได้เป็นไปตามคำทำว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยร่วมและจำเลยร่วมมีสิทธิบอกล้างได้หรือไม่ ศาลควรฟังข้อเท็จจริงต่อไปมิใช่ดสืบพยานแล้วพิพากษาคดี ขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลย เห็นว่าคดีนี้คู่ความทำกันให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายเพียงข้อเดียว โดยไม่สืบพยานว่าจำเลยมีสิทธิจะไม่ขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายเพราะไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยร่วมหรือไม่ โดยคู่ความแถลงรับกันว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2524 จำเลยจดทะเบียนสมรสกับจำเลยร่วม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2525 ปรากฏตามรายงาน

กระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่19 กันยายน 2527 ของศาลชั้นต้นอันถือได้ว่าคู่ความ
สละประเด็นข้ออื่นในคดีแล้ว จำเลยและจำเลยร่วมจะโต้แย้งว่าที่ดินพิพาทเป็น
ทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันมาในฐานะหุ้นส่วน จำเลยร่วมจึงมีสิทธิในที่ดินพิพาท
รวมอยู่ด้วยโดยยกขึ้นตั้งเป็นประเด็นใหม่อีกหาได้ไม่ขัดโต้แย้งของจำเลยร่วมตั้ง
กล่าวอยู่นอกคำทำ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไป
ตามที่คู่ความตกลงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุที่จะต้องสืบพยานโจทก์จำเลย
เพื่อฟังข้อเท็จจริงกันอีก"

พิพากษายืน

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>